



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/799/2026, de 11 de agosto, por la que se formula el informe ambiental estratégico del estudio de detalle para redistribución volumétrica y alturas en parcelas de la calle Maestro Jusquín n.º 28-30, en el término municipal de León. Expte.: EAES/2026/063.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El Ayuntamiento de León, presentó la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada del Estudio de Detalle para redistribución volumétrica y alturas en parcelas de la calle Maestro Jusquín, 28-30, de la ciudad de León.

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

Asu vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de evaluación ambiental define como modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondían a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, como órgano ambiental, la competencia para dictar esta orden.

1. Objeto y descripción del plan o programa.

El Plan General de Ordenación Urbana de León, tiene su última revisión aprobada definitivamente por Orden FOM/1270/2004, de 4 de agosto, de la Consejería de Fomento de Castilla y León, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León en fecha 5 de agosto de 2004.

El objeto del Estudio de Detalle de Ordenación de Volúmenes, en el ámbito de las parcelas situadas en la calle Maestro Jusquín, n.º 28 y 30 de la ciudad de León, es ordenar los volúmenes, estableciendo el sólido capaz (posición, altura y la ocupación) que contendrá la futura edificación (entendiéndolo como volumen de movimiento), dentro del conjunto de las parcelas urbanas consolidadas que nos ocupan, respetando lo establecido por la ordenanza de aplicación a las mismas: Ordenanza de ENSANCHE, subzona EN3, «Ensanche con patio de manzana» vigente.

No obstante, lo anterior, se puede considerar que, si bien el Estudio de Detalle afecta únicamente a esas parcelas, el resultado permite en realidad que quede ordenado volumétricamente el conjunto de la manzana.

El motivo que lleva a elaborar el presente Estudio de Detalle es modificar la ordenación detallada de las parcelas exclusivamente en cuanto al volumen edificable, no aumentando la edificabilidad, ajustándose a la reglamentación urbanística de Castilla y León. Las parcelas están clasificadas como suelo urbano consolidado SUC.



Se engloban dentro del ámbito de la norma particular de zona con ordenanza ENSANCHE, subzona EN3, «Ensanche con patio de manzana». El tipo de ordenación es el de edificación según alineación de vial, con edificación continua entre medianeras, determinando manzanas cerradas. La profundidad edificable de la manzana a la que pertenece por el tipo de subzona o grado es de 12. Las parcelas tienen una superficie conjunta de 3.134,33 m².

Se pretende la agrupación de ambas fincas a fin de hacer una única promoción inmobiliaria, resultando una superficie neta final de 2.263,58 m², una vez practicada la segregación y cesión que debe hacerse de 870,75 m² con destino a viarios públicos.

2. Consultas realizadas.

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

- Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.
- Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe.
- Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.
- Diputación Provincial de León.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, que emite informe.
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de León.
- Ecologistas en Acción de León.

La Confederación Hidrográfica del Duero remite informe, según el cual, en materia de afección al dominio público hidráulico o a sus zonas de protección, según el mapa topográfico a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional, el cauce más cercano al ámbito de estudio es el río Bernesga, que discurre a más de 1.200 m al suroeste. En consecuencia, el presente instrumento de planeamiento no supone afección alguna al Dominio Público Hidráulico ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía).

Respecto a la afección por zonas o terrenos inundables, indicar que el río Bernesga a su paso por la localidad de León, se encuentra estudiado por el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundable. Tal y como se ha podido comprobar, el ámbito objeto de modificación no se encuentra afectado por zonas o terrenos inundables.

Respecto a la calidad de las aguas, este Organismo de cuenca informa que la localidad de León está integrada en la Mancomunidad de Saneamiento de León y su Alfoz. Dicha mancomunidad dispone de autorización (exp. V-0001.-LE) para efectuar el vertido de sus aguas residuales al cauce del río Bernesga, previo paso por unas instalaciones de depuración.

Respecto al abastecimiento, el Ayuntamiento de León tiene inscrito en el Registro de Aguas de este Organismo de cuenca un aprovechamiento de aguas que cuenta con un caudal concesional de 1210 l/s, procedentes de las siguientes concesiones: C-8022-LE (Referencia Alberca-Gerdap: 2/1979), C-6060-IE (Referencia Alberca-Gerdap: 252/1966), y LE-258 (Referencias Alberca-Revisión: 2399/2008 y 401/2008). Por tanto, la suma de las concesiones existentes alcanza 1.210 l/s, siendo necesario en la actualidad para el abastecimiento de León un caudal 810 l/s. En consecuencia, se puede concluir que el abastecimiento de agua de la ciudad de León está garantizado puesto que el consumo actual (810 l/s), es muy inferior al caudal total otorgado (1.210 l/s).

Así mismo, con respecto a la afección a obras, proyectos e infraestructuras del Organismo de cuenca, de acuerdo con la documentación aportada y comprobados los datos obrantes en este Organismo, el planeamiento no supone afección a obras, proyectos e infraestructuras de este Organismo de cuenca.

Por consiguiente, informa favorablemente el Estudio de Detalle en C/ Maestro Jusquín N.º 28 y 30, de la ciudad de León, siempre que se cumplan los condicionantes expuestos en el presente informe, y sin perjuicio de las determinaciones que, como consecuencia de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan establecer en las autorizaciones que preceptivamente al desarrollo del mismo se deban obtener de este Organismo de cuenca.

La Dirección General de Patrimonio Cultural emite informe indicando que La Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de junio de 2026, en relación con el Estudio de Detalle en la calle Maestro Jusquín, n.º 28-30 de León, en el ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 7.2.a) del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado mediante Decreto 37/2007, de 19 de abril, ha adoptado el siguiente acuerdo:

«Informar Favorablemente el Estudio de Detalle de la calle Maestro Jusquín de León en las parcelas n.º 28-30, para la adecuación del volumen y la variación del número de alturas, dado que la parcela objeto del Estudio de Detalle cuya aprobación se interesa no incluye ningún área afectada por declaración de Bien de Interés Cultural o Inventariado, ni contiene o se ven afectados otros bienes integrantes del Patrimonio Cultural, quedando por tanto este instrumento urbanístico dispuesto, en su caso, para su aprobación desde el ámbito de la protección del patrimonio cultural cumpliendo lo previsto por el artículo 59.2 de la vigente Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.»

Lo que se tiene a bien informar a los efectos oportunos, sin perjuicio de otros informes y/o autorizaciones cuya emisión pudiere corresponder a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias informa que, en ese término municipal, con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la clasificación en función del riesgo potencial poblacional es medio. Asimismo, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el municipio posee un Índice de Riesgo Interfaz Urbano-Forestal alto.

Por otro lado, el Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad de Castilla y León, es medio y alto, respectivamente.

Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Termina el informe indicando que ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, informa que la modificación puntual no presenta coincidencia territorial con espacios protegidos de la Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, con el ámbito de aplicación de planes de recuperación o conservación de especies protegidas, con Zonas Húmedas de Interés Especial, con Montes de Utilidad Pública, ni Vías Pecuarias, así como tampoco con ejemplares incluidos en el Catálogo de Árboles Notables de Castilla y León ni taxones de flora protegida de Castilla y León.

Concluye que, una vez valoradas las afecciones e impactos residuales asociados a la versión del plan evaluada, se informa que el plan «Estudio de Detalle en Suelo Urbano Consolidado», no supondrá afecciones a valores del medio natural.

3. Análisis según criterios del Anexo V.

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en el «estudio de detalle para redistribución volumétrica y alturas, en parcelas de la calle Maestro Jusquín, 28-30, de la ciudad de León (León)», y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

- a) En cuanto a las características de la modificación, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con las modificaciones propuestas, y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

Se considera que la modificación no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

- b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

El ámbito territorial de la modificación se encuentra fuera de la Red Natura 2000; por otra parte, la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que no es probable que existan efectos significativos sobre los valores naturales.

- c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación de la modificación.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico del «estudio de detalle para redistribución volumétrica y alturas, en parcelas de la calle Maestro Jusquín, 28-30, de la ciudad de León (León)», determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 11 de agosto de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO